

מסורת הש"ס

(א) תיר ד. שבעות כא: כד. מעלה יח. (ג) שבעות ג: ספחים פג. פד., (א) [חולין קמא. לעיל טו.], (ד) [עי' במספטה פ"ד], (ה) לקמן יח., (ו) חולין קכ: ספחים לו: [וינמות עג: מעלה טו.], (ז) [דברים סו.], (ח) [דברים יב.], (ט) [דף טו.], (י) [שמות יב.], (י) [דברים כג.], (ל) ז"ל ממתניתא, (מ) [וע"ע במס' חולין לו. ס"ה מ"ט דרבנן], (ס) רש"י וי"ל,

מוסף רש"י

ואינו צריך להפריש. אלא טען עיני נבד זה ואומר מכלן אינו טעל ואוכלנו הוא בעלמא, דהנזילא מתבירו עליו הראוי, דאמר יתבאל לעני אייתי רחוי דלא הפרישו עם הארץ ויהינאל לך והכי אמרין בפרק בתרא דסוטה (מתא). מעשר ראשון ומעשר עני המע"ה (תד"ם יט). כל שהמא. ככל האיסורין, למכורא. בההרהא, לא אמרו כוית. הבלל למשה מסיני, אלא לענין קרבן. דשגגת כרת (שבועות כ"א) ובאכילה כל שהוא כשרא בלאו (מעיקא יח.).

המוחזיר בטורה. בפסח טוהר ויכר (שבועות ג.) אפילו בטורח וכל שכן בטמא (שם ופסחים יג. יד.). והשובר בטמא אינו לוקה. לא המזיק משום לא מוחזיר ולא שובר בטמא משום לא משכיר (פסחים יד.). לוקה ראובן משלח דאסורא דעבד

עבד (חולין קמא). קסבר שלח מעיקרא ממשע, לא תקח הלא שלחנה קודם לקיחה, ואפי"ג דכתיב במר לא תקח, לא למימרא דלא לקחת שלח ויהיו לאו שניתק לעשה, אלא לאו שקדמו עשה הוא (רע"ב טז.). משלח ואינו לוקה. קסברי שלח אחר לא תקח משמע דכתיב, והוא ליה ניתק לעשה ואם לקחו שלח (שם), דה הכלל כו' אין חייבין עליה. אלא יקיים העשה ויפטר (שם) אלא אם כן לא קיימו טוך כדי דבור למאן דמני קיימו ולא קיימו, אלא משלח טוך כדי דבור ואינו לוקה, ואם לא שלח לוקה, וזריך לשלח אחר לקיחה משמע, ולמאן דמני בטלו ולא בטלו, בעי עד שישחוט אומה וחי לא לא לקי (חולין קס"א). ותרומות ירך אלו בכורים. דכתיב כזו יד ולקח הכהן הטעם מידך (פסחים לו.) דבעי הכהל מקום דכתיבי וסמת בטמא והלכות, והתם אשמעינן עשה והכל אשמעינן אזהרת לאו לאוכלן בגזולין, דאילו תרומה ממס קדשי הגזול היא ולא בעי חומה (יבמות עג.).

ריבנות עובד.

קורא ואין לריך להפריש. דכיון שקרא עליו שם יאל הכרי מתורת טבל ושאר המעשרות הוא לריך להפריש על כרחך לפי שזריך להפריש ממעשר ראשון תרומת מעשר וליתנה לכהן שהיא צמיחה לזרים ומעשר שני לריך להעלותו לירושלים ולאכלו: **רצנן סברי ודאי טביל**. לפיכך ספיקו לריך להזילאו מדי ספק טבל: **לא נחשדו**. דממונא הוא אין זו איסור אכילה אלא גזל עניים ואיהו לגזל עניים לא חייש: **אפרושי מפריש ליה**. לאפקועי טיבליה נהי דמעשר ראשון לא מפריש דסבר

אי מפרישנא ליה בעינא לאפרושי תרומת מעשר מיניה שהוא צמיחה ונותנה לכהן ומעשר שני נמי אי מפרישנא ליה בעינן אסוקיה ומיכליה צירושלים: **מחלוקס צחטה**. שהיא צרייתה: **כך מחלוקס צוו**. דקסבר ר' שמעון ככל האיסורין כל שהוא למכות ולא אמרו כזית אלא לענין קרבן על שגגת כרת והלכה למשה מסיני היא: **בתנאי' עד שלא קרא עליהן**. ארמי אוזב וגו' וצגמרל יליף היכן הוזהר: **קדשי קדשים חוץ לקלעים**. או שאכל קדשי קדשים צומן משכן חוץ לקלעים וצגמרל מפרש היכן מוזהר: **לא תאכל קדשים חוץ לחומה**. אזהרתיה מלא מוכל לאכול בשעריך וגו' וכן מעשר שני. וצגמרל פריך מעשר שני (א) תנא ליה לעיל מעשר שני והקדש שלא נפדו והיינו שאכלו חוץ לחומה בלא פדיון: **המוסרי בטטור אינו לוקה**. כדאמר לעיל(ט) בל הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה כו': **השובר**. ענא בטמא כדלמרינן בפסחים (דף פג.) וענא לא תשכרו צו' ככשר ולא בפסול: **לוקה ואינו משלח**. קסבר שלח(ט) מעיקרא משמע ואין כאן לאו שניתק לעשה דאפי"ג דכתיב שלח תשלח אחר לא תקח לאו למימרא דאם לקחת שלח אלא לא תקח אלא שלחנה קודם לקיחה: **והנמיס אומרים משלח ואינו לוקה**. קסברי שלח אחר לקיחה משמע ולאן שניתק לעשה הוא: **גב' זו דברי ר' עקיבא**. מתיניתין דקמני ככורים קרייה מעכבא כזו ר' עקיבא היא שהיה רגיל רבי לקטוס דכריו בצמנה כסתם כנמה מקומות והכי שמעי ליה לר' יוחנן דלית ליה לר' עקיבא קרייה מעכבא ככורים: **הנחה**. לפני המוצא מעכבת כהן דשנה כה קרא (דברים כו) והניחו לפני וגו' (שם) והנחתו לפני וגו': **ונימא זו דברי ר' שמעון**. דהוי ליה לאיתויי סיעתא למילתיה(ט) ממתניתין

דלקמן דשמעינן לר' שמעון כה דלית ליה כי מתיניתין דקרייה מעכבא כזו: **מאי ר' שמעון**. היכא שמענא ליה דלמר הכי: **וסרומס ירך**. סיפיה דהאי קרא הוא לא מוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותרושך ויצהרך וצכורות צקרך ולאנך וכל נדריך אשר תדר וגדנותיך ותרומת ירך ודריש ר' שמעון לקרא מספיה לרישיה דאי הוא דריש ליה מרישיה לסיפיה לא מדריש ליה כי האי גוונא ולקמיה מפרשינא ליה: **תרומת ירך אלו ככורים**. דכתיב (דברים כו) ולקח הכהן הטנא מידך: **אם לאוכל**. ככורים חוץ לחומה לאסור כדמשמע קרא לא מוכל לאכול בשעריך וגו': **קל וחומר ממעשר הקל**. שהרי כתיב בתחלת המקרא מעשר דגנך. ולקמיה מפרש מאי חומר דככורים ממעשר: **עד שלא קרא עליהן**. ארמי אוזב אצי דלאם אינו ענין חוץ לחומה תנהו ענין לאיסור אחר הראוי להם: **לפני זריקה שהוא לוקה**. דלאם אינו ענין חוץ לחומה תנהו ענין לכך שזכו איסור החומר שאסיה יכול לתמו לענין לאו שאין זו אזהרה מפורשת במקום אחר אלא עשה בלבד (שם יב) ודס וצחיק ישפך והדר והצטר תאכל(פסחים עז.): **קל וחומר מתורה ושלמים**. ולקמיה מפרש מאי חומריה דככור מתורה ושלמים: **אפילו לאחר זריקה שהוא לוקה**. אם זר הוא שאין הצכור נאכל אלא לכהנים וזו היא אזהרתו וצמקוס אחר עשה הוא דאשכחן כה אך ככור שור וגו' וצברס יהיה לך וגו' (צמדכר יח): **אם לאוכל לאחר זריקה**. והוא זר קל וחומר מצכור. ולקמיה מפרש מאי חומרל דחטאת מצכור: **חוץ לקלעים**. ואזהרת עשה מנינו כה צמקוס אחר (ויקרא ו) צמקוס קדוש תאכל כחלר האל מועד:

אלו הן הלוקין פרק שלישי מכות

קורבנן בריית נשמה חשובה חטה לא חשובה. תימה דצפרק גיד הנשה (חולין דף לו. וטו: ושם) אמרינן שאני גיד דכריה הוא ולא בטיל ואפי"ג דלית ביה נשמה וי"ל דהכי קאמר שאני גיד דכריה הוא וכיון דאחיא מצריית נשמה שפיר הוא כריה ולא נראה דהא

נבלה דקא אחי מצריית נשמה ואפי"כ לא הוא כריה אלא על כרחך הטעם תלוי דכל שאוזב שמו כשנחתך הוי כריה וניחא מנבילה שאינו אוזבת שמה שלפעמים אף כשנחתכה קורין אותה נבילה ולכן לא הוי כריה אצל גיד אוזב שמו על ידי שנחתך אצל ק"ק לי (ט) מאי קאמר הכא כריית נשמה חשיבא ליה טלימא דלדכריו דר"ש (ט) אמרי לדינן אפילו נמי אית ביה נשמה לא הוי כריה אלא לדינך דכריה הוא אוזי

לי מיהא דכיון דליכא נשמה דטלה:

דלמאי

לקיש כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו תנן אמר להם ר' שמעון אי אתם מודים לי באוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב אמרו לו מפני שהיא כברייתה אמר להן אף חטה אחת כברייתה חטה אין קמח לא לדבריהם קאמר להו לדידי אפילו קמח נמי אלא לדידכו אודו לי מיהת דחטה אחת כברייתה ורבנן יבריית נשמה חשובה חטה לא חשובה תניא כותיה דרבי ירמיה (ט) רבי שמעון אומר כל שהוא למכות לא אמרו כזית אלא לענין קרבן: **בתנאי'** האוכל בכורים עד שלא קרא עליהם יקדשי קדשים חוץ לקלעים יקדשים קלים וימעשר שני חוץ לחומה יהשובר את העצם בפסח הטהור ה"ז לוקה ארבעים אבל המותר ה"בטהור יהשובר בטמא אינו לוקה ארבעים א הנוטל אם על הבנים ירבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכמים אומרים ימשלח ואינו לוקה כזה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה: **גב'** אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן זו דברי רבי עקיבא סתימחאה אבל חכמים אומרים (א) לככורים הנחה מעכבת בהן קריאה אין מעכבת בהן ולימא זו דברי רבי שמעון סתימחאה הא קא משמע לן דרבי עקיבא כרבי שמעון סבירא ליה מאי ר' שמעון (י) דתניא יתרומת ירך אלו בכורים אמר רבי שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה קל וחומר ממעשר הקל ומה מעשר הקל אוכלן חוץ לחומה לוקה בכורים לא כל שכן הא לא בא הכתוב אלא לאוכל מבכורים עד שלא קרא עליהן שהוא לוקה וגדבותיך זו תורה ושלמים אמר רבי שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה קל וחומר ממעשר הא לא בא הכתוב אלא לאוכל בתורה ובשלמים לפני זריקה שהוא לוקה ובכורות זה הבכור אמר ר' שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה ק"ו ממעשר אם לפני זריקה ושלמים הא לא בא הכתוב אלא לאוכל מן הבכור אפי' לאחר זריקה שהוא לוקה בקרך וצאנך זו חטאת ואשם אמר רבי שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה קל וחומר ממעשר אם לפני זריקה קל וחומר ושלמים אם לאחר זריקה קל וחומר מבכור הא לא בא הכתוב אלא לאוכל מחטאת ואשם אפילו לאחר זריקה חוץ לקלעים שהוא לוקה נדריך זו עולה אמר ר"ש מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה ק"ו ממעשר אם לפני זריקה קל וחומר מתורה ושלמים אם לאחר זריקה ק"ו מבכור אם חוץ לקלעים קל וחומר מחטאת ואשם הא לא בא הכתוב

דלקמן דשמעינן לר' שמעון כה דלית ליה כי מתיניתין דקרייה מעכבא כזו: **מאי ר' שמעון**. היכא שמענא ליה דלמר הכי: **וסרומס ירך**. סיפיה דהאי קרא הוא לא מוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותרושך ויצהרך וצכורות צקרך ולאנך וכל נדריך אשר תדר וגדנותיך ותרומת ירך ודריש ר' שמעון לקרא מספיה לרישיה דאי הוא דריש ליה מרישיה לסיפיה לא מדריש ליה כי האי גוונא ולקמיה מפרשינא ליה: **תרומת ירך אלו ככורים**. דכתיב (דברים כו) ולקח הכהן הטנא מידך: **אם לאוכל**. ככורים חוץ לחומה לאסור כדמשמע קרא לא מוכל לאכול בשעריך וגו': **קל וחומר ממעשר הקל**. שהרי כתיב בתחלת המקרא מעשר דגנך. ולקמיה מפרש מאי חומר דככורים ממעשר: **עד שלא קרא עליהן**. ארמי אוזב אצי דלאם אינו ענין חוץ לחומה תנהו ענין לאיסור אחר הראוי להם: **לפני זריקה שהוא לוקה**. דלאם אינו ענין חוץ לחומה תנהו ענין לכך שזכו איסור החומר שאסיה יכול לתמו לענין לאו שאין זו אזהרה מפורשת במקום אחר אלא עשה בלבד (שם יב) ודס וצחיק ישפך והדר והצטר תאכל(פסחים עז.): **קל וחומר מתורה ושלמים**. ולקמיה מפרש מאי חומריה דככור מתודה ושלמים: **אפילו לאחר זריקה שהוא לוקה**. אם זר הוא שאין הצכור נאכל אלא לכהנים וזו היא אזהרתו וצמקוס אחר עשה הוא דאשכחן כה אך ככור שור וגו' וצברס יהיה לך וגו' (צמדכר יח): **אם לאוכל לאחר זריקה**. והוא זר קל וחומר מצכור. ולקמיה מפרש מאי חומרל דחטאת מצכור: **חוץ לקלעים**. ואזהרת עשה מנינו כה צמקוס אחר (ויקרא ו) צמקוס קדוש תאכל כחלר האל מועד:

לאוכל

פרק שלישי מכות

יו.

ורבנן בריית נשמה חשובה חטה לא חשובה. תימה דצפרק גיד הנשה (חולין דף לו. וטו: ושם) אמרינן שאני גיד דכריה הוא ולא בטיל ואפי"ג דלית ביה נשמה וי"ל דהכי קאמר שאני גיד דכריה הוא וכיון דאחיא מצריית נשמה שפיר הוא כריה ולא נראה דהא נבלה דקא אחי מצריית נשמה ואפי"כ לא הוא כריה אלא על כרחך הטעם תלוי דכל שאוזב שמו כשנחתך הוי כריה וניחא מנבילה שאינו אוזבת שמה שלפעמים אף כשנחתכה קורין אותה נבילה ולכן לא הוי כריה אצל גיד אוזב שמו על ידי שנחתך אצל ק"ק לי (ט) מאי קאמר הכא כריית נשמה חשיבא ליה טלימא דלדכריו דר"ש (ט) אמרי לדינן אפילו נמי אית ביה נשמה לא הוי כריה אלא לדינך דכריה הוא אוזי

לי מיהא דכיון דליכא נשמה דטלה:

דלמאי

לקיש כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו תנן אמר להם ר' שמעון אי אתם מודים לי באוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב אמרו לו מפני שהיא כברייתה אמר להן אף חטה אחת כברייתה חטה אין קמח לא לדבריהם קאמר להו לדידי אפילו קמח נמי אלא לדידכו אודו לי מיהת דחטה אחת כברייתה ורבנן יבריית נשמה חשובה חטה לא חשובה תניא כותיה דרבי ירמיה (ט) רבי שמעון אומר כל שהוא למכות לא אמרו כזית אלא לענין קרבן: **בתנאי'** האוכל בכורים עד שלא קרא עליהם יקדשי קדשים חוץ לקלעים יקדשים קלים וימעשר שני חוץ לחומה יהשובר את העצם בפסח הטהור ה"ז לוקה ארבעים אבל המותר ה"בטהור יהשובר בטמא אינו לוקה ארבעים א הנוטל אם על הבנים ירבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכמים אומרים ימשלח ואינו לוקה כזה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה: **גב'** אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן זו דברי רבי עקיבא סתימחאה אבל חכמים אומרים (א) לככורים הנחה מעכבת בהן קריאה אין מעכבת בהן ולימא זו דברי רבי שמעון סתימחאה הא קא משמע לן דרבי עקיבא כרבי שמעון סבירא ליה מאי ר' שמעון (י) דתניא יתרומת ירך אלו בכורים אמר רבי שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה קל וחומר ממעשר הקל ומה מעשר הקל אוכלן חוץ לחומה לוקה בכורים לא כל שכן הא לא בא הכתוב אלא לאוכל מבכורים עד שלא קרא עליהן שהוא לוקה וגדבותיך זו תורה ושלמים אמר רבי שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה קל וחומר ממעשר הא לא בא הכתוב אלא לאוכל בתורה ובשלמים לפני זריקה שהוא לוקה ובכורות זה הבכור אמר ר' שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה ק"ו ממעשר אם לפני זריקה ושלמים הא לא בא הכתוב אלא לאוכל מחטאת ואשם אפילו לאחר זריקה חוץ לקלעים שהוא לוקה נדריך זו עולה אמר ר"ש מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה ק"ו ממעשר אם לפני זריקה קל וחומר ממעשר אם לפני זריקה ושלמים הא לא בא הכתוב אלא לאוכל מחטאת ואשם אפילו לאחר זריקה חוץ לקלעים שהוא לוקה נדריך זו עולה אמר ר"ש מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה ק"ו ממעשר אם לפני זריקה קל וחומר מתודה ושלמים אם לאחר זריקה ק"ו מבכור אם חוץ לקלעים קל וחומר מחטאת ואשם הא לא בא הכתוב

דלקמן דשמעינן לר' שמעון כה דלית ליה כי מתיניתין דקרייה מעכבא כזו: **מאי ר' שמעון**. היכא שמענא ליה דלמר הכי: **וסרומס ירך**. סיפיה דהאי קרא הוא לא מוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותרושך ויצהרך וצכורות צקרך ולאנך וכל נדריך אשר תדר וגדנותיך ותרומת ירך ודריש ר' שמעון לקרא מספיה לרישיה דאי הוא דריש ליה מרישיה לסיפיה לא מדריש ליה כי האי גוונא ולקמיה מפרשינא ליה: **תרומת ירך אלו ככורים**. דכתיב (דברים כו) ולקח הכהן הטנא מידך: **אם לאוכל**. ככורים חוץ לחומה לאסור כדמשמע קרא לא מוכל לאכול בשעריך וגו': **קל וחומר ממעשר הקל**. שהרי כתיב בתחלת המקרא מעשר דגנך. ולקמיה מפרש מאי חומר דככורים ממעשר: **עד שלא קרא עליהן**. ארמי אוזב אצי דלאם אינו ענין חוץ לחומה תנהו ענין לאיסור אחר הראוי להם: **לפני זריקה שהוא לוקה**. דלאם אינו ענין חוץ לחומה תנהו ענין לכך שזכו איסור החומר שאסיה יכול לתמו לענין לאו שאין זו אזהרה מפורשת במקום אחר אלא עשה בלבד (שם יב) ודס וצחיק ישפך והדר והצטר תאכל(פסחים עז.): **קל וחומר מתורה ושלמים**. ולקמיה מפרש מאי חומריה דככור מתודה ושלמים: **אפילו לאחר זריקה שהוא לוקה**. אם זר הוא שאין הצכור נאכל אלא לכהנים וזו היא אזהרתו וצמקוס אחר עשה הוא דאשכחן כה אך ככור שור וגו' וצברס יהיה לך וגו' (צמדכר יח): **אם לאוכל לאחר זריקה**. והוא זר קל וחומר מצכור. ולקמיה מפרש מאי חומרל דחטאת מצכור: **חוץ לקלעים**. ואזהרת עשה מנינו כה צמקוס אחר (ויקרא ו) צמקוס קדוש תאכל כחלר האל מועד:

לאוכל

קורא ואין לריך להפריש. דכיון שקרא עליו שם יאל הכרי מתורת טבל ושאר המעשרות הוא לריך להפריש על כרחך לפי שזריך להפריש ממעשר ראשון תרומת מעשר וליתנה לכהן שהיא צמיחה לזרים ומעשר שני לריך להעלותו לירושלים ולאכלו: **רצנן סברי ודאי טביל**. לפיכך ספיקו לריך להזילאו מדי ספק טבל: **לא נחשדו**. דממונא הוא אין זו איסור אכילה אלא גזל עניים ואיהו לגזל עניים לא חייש: **אפרושי מפריש ליה**. לאפקועי טיבליה נהי דמעשר ראשון לא מפריש דסבר

אי מפרישנא ליה בעינא לאפרושי תרומת מעשר מיניה שהוא צמיחה ונותנה לכהן ומעשר שני נמי אי מפרישנא ליה בעינן אסוקיה ומיכליה צירושלים: **מחלוקס צחטה**. שהיא צרייתה: **כך מחלוקס צוו**. דקסבר ר' שמעון ככל האיסורין כל שהוא למכות ולא אמרו כזית אלא לענין קרבן על שגגת כרת והלכה למשה מסיני היא: **בתנאי' עד שלא קרא עליהן**. ארמי אוזב וגו' וצגמרל יליף היכן הוזהר: **קדשי קדשים חוץ לקלעים**. או שאכל קדשי קדשים צומן משכן חוץ לקלעים וצגמרל מפרש היכן מוזהר: **לא תאכל קדשים חוץ לחומה**. אזהרתיה מלא מוכל לאכול בשעריך וגו' וכן מעשר שני. וצגמרל פריך מעשר שני (א) תנא ליה לעיל מעשר שני והקדש שלא נפדו והיינו שאכלו חוץ לחומה בלא פדיון: **המוסרי בטטור אינו לוקה**. כדאמר לעיל(ט) בל הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה כו': **השובר**. ענא בטמא כדלמרינן בפסחים (דף פג.) וענא לא תשכרו צו' ככשר ולא בפסול: **לוקה ואינו משלח**. קסבר שלח(ט) מעיקרא משמע ואין כאן לאו שניתק לעשה דאפי"ג דכתיב במר לא תקח, לא למימרא דלא לקחת שלח ויהיו לאו שניתק לעשה, אלא לאו שקדמו עשה הוא (רע"ב טז.). משלח ואינו לוקה. קסברי שלח אחר לא תקח משמע דכתיב, והוא ליה ניתק לעשה ואם לקחו שלח (שם), דה הכלל כו' אין חייבין עליה. אלא יקיים העשה ויפטר (שם) אלא אם כן לא קיימו טוך כדי דבור למאן דמני קיימו ולא קיימו, אלא משלח טוך כדי דבור ואינו לוקה, ואם לא שלח לוקה, וזריך לשלח אחר לקיחה משמע, ולמאן דמני בטלו ולא בטלו, בעי עד שישחוט אומה וחי לא לא לקי (חולין קס"א). ותרומות ירך אלו בכורים. דכתיב כזו יד ולקח הכהן הטעם מידך (פסחים לו.) דבעי הכהל מקום דכתיבי וסמת בטמא והלכות, והתם אשמעינן עשה והכל אשמעינן אזהרת לאו לאוכלן בגזולין, דאילו תרומה ממס קדשי הגזול היא ולא בעי חומה (יבמות עג.).

קורא ואין לריך להפריש. דכיון שקרא עליו שם יאל הכרי מתורת טבל ושאר המעשרות הוא לריך להפריש על כרחך לפי שזריך להפריש ממעשר ראשון תרומת מעשר וליתנה לכהן שהיא צמיחה לזרים ומעשר שני לריך להעלותו לירושלים ולאכלו: **רצנן סברי ודאי טביל**. לפיכך ספיקו לריך להזילאו מדי ספק טבל: **לא נחשדו**. דממונא הוא אין זו איסור אכילה אלא גזל עניים ואיהו לגזל עניים לא חייש: **אפרושי מפריש ליה**. לאפקועי טיבליה נהי דמעשר ראשון לא מפריש דסבר אי מפרישנא ליה בעינא לאפרושי תרומת מעשר מיניה שהוא צמיחה ונותנה לכהן ומעשר שני נמי אי מפרישנא ליה בעינן אסוקיה ומיכליה צירושלים: **מחלוקס צחטה**. שהיא צרייתה: **כך מחלוקס צוו**. דקסבר ר' שמעון ככל האיסורין כל שהוא למכות ולא אמרו כזית אלא לענין קרבן על שגגת כרת והלכה למשה מסיני היא: **בתנאי' עד שלא קרא עליהן**. ארמי אוזב וגו' וצגמרל יליף היכן הוזהר: **קדשי קדשים חוץ לקלעים**. או שאכל קדשי קדשים צומן משכן חוץ לקלעים וצגמרל מפרש היכן מוזהר: **לא תאכל קדשים חוץ לחומה**. אזהרתיה מלא מוכל לאכול בשעריך וגו' וכן מעשר שני. וצגמרל פריך מעשר שני (א) תנא ליה לעיל מעשר שני והקדש שלא נפדו והיינו שאכלו חוץ לחומה בלא פדיון: **המוסרי בטטור אינו לוקה**. כדאמר לעיל(ט) בל הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה כו': **השובר**. ענא בטמא כדלמרינן בפסחים (דף פג.) וענא לא תשכרו צו' ככשר ולא בפסול: **לוקה ואינו משלח**. קסבר שלח(ט) מעיקרא משמע ואין כאן לאו שניתק לעשה דאפי"ג דכתיב במר לא תקח, לא למימרא דלא לקחת שלח ויהיו לאו שניתק לעשה, אלא לאו שקדמו עשה הוא (רע"ב טז.). משלח ואינו לוקה. קסברי שלח אחר לא תקח משמע דכתיב, והוא ליה ניתק לעשה ואם לקחו שלח (שם), דה הכלל כו' אין חייבין עליה. אלא יקיים העשה ויפטר (שם) אלא אם כן לא קיימו טוך כדי דבור למאן דמני קיימו ולא קיימו, אלא משלח טוך כדי דבור ואינו לוקה, ואם לא שלח לוקה, וזריך לשלח אחר לקיחה משמע, ולמאן דמני בטלו ולא בטלו, בעי עד שישחוט אומה וחי לא לא לקי (חולין קס"א). ותרומות ירך אלו בכורים. דכתיב כזו יד ולקח הכהן הטנא מידך (פסחים לו.) דבעי הכהל מקום דכתיבי וסמת בטמא והלכות, והתם אשמעינן עשה והכל אשמעינן אזהרת לאו לאוכלן בגזולין, דאילו תרומה ממס קדשי הגזול היא ולא בעי חומה (יבמות עג.).

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.

ריבנות עובד.